



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 Registro delle Delibere
del 30/09/2024

OGGETTO

APQ Borghi ed Ospitalità - Progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Lavori per la realizzazione del "Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione".
Approvazione in linea tecnica della perizia di variante tecnica e suppletiva e richiesta utilizzo economie di gara.
CUP: C87H21000240002

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 30 mese di settembre alle ore 17:21 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018 “Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013”, il dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha demandato il dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio” all’immediata iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020 delle somme necessarie all’attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;
- con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 e con successiva delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 prorogato successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;
- con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella cui Azione H è annoverata la promozione dei Borghi della Calabria;
- con decreto n. 6918 del 29/06/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di Valorizzazione dei Borghi della Calabria”, e assunto in data 29/06/2018 al n. 497 del registro dei Decreti dirigenziali;
- con decreto n. 7132 del 04/07/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l’errata corrige del DDS 6918 del 29/06/2018;

Considerato che questa Amministrazione ha approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 02 del 19/09/2018 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 07 del 08/01/2021 avente ad oggetto: “*Procedimento propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione. Richiesta documentazione. Approvazione atti dimostrazione requisiti*”;
- la Convenzione Rep. n. 9088 per la realizzazione del progetto de quo, stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria in data 15/04/2021, con la quale viene assegnata al Comune di Squillace la somma complessiva di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”;
- il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sul progetto definitivo-esecutivo, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone emesso con nota n. 4194-P del 06/09/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 21/09/2022, esecutiva, con la quale questa Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, redatto dalla RTP Arch. Maria Teresa Alcaro in qualità di capogruppo mandatario, ed i mandanti Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 482 del 18/10/2022 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. 553 del 21/11/2022, del Settore Tecnico, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl corrente a Lamezia Terme (CZ) in via S. Raffaele n. 94, (P.I. 03158840797); che ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA come per legge;
- con determinazione n. 142 del 13/03/2023, del Settore Tecnico, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dell’intervento di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” nel Comune di Squillace (CZ), C.I.G.: 945223356D - C.U.P.: C87H21000240002;

Preso atto del Contratto d’appalto Rep. n. 347 del 22/03/2023, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro - Serie: 1T Numero: 1404 del 24/03/2023;



Visto il verbale di Consegna dei lavori in data 21/04/2023, sottoscritto dall'Arch. Maria Teresa Alcaro in qualità di capogruppo mandatario e dall'impresa appaltatrice;

Rilevato che la direzione dei lavori, sentito il RUP, ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, trasmetta al prot. n. 7244 del 30/07/2024 e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Relazione Generale di Perizia;
3. Quadro comparativo di confronto;
4. Quadro Tecnico Economico di Perizia;
5. Cronoprogramma generale dei lavori;
6. Cronoprogramma di Perizia;
7. Computo Metrico Estimativo di Perizia (distinto per aree d'intervento);
8. Schema Atto di Sottomissione aggiuntivo;
9. Elaborati grafici;
10. TAV. 01 - Piazza Miramare Planimetria demolizione parapetti e rifacimento ringhiere;
11. TAV. 02 - Piazza Miramare Planimetria pavimentazioni;
12. TAV. 03 - Viale Cassiodoro Planimetria Progetto.

Considerato che la variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, legate principalmente a:

1. ubicazione delle aree d'intervento site nel cuore del centro storico della Città di Squillace;
2. imprevisti;

Rilevata la necessità di eseguire maggiori quantità di lavori che si sono resi necessari in corso di esecuzione;

Evidenziato che:

- necessità, pertanto, eseguire le maggiori lavorazioni citate, il cui importo lordo in aumento è pari a € 297.022,60, necessarie per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento in oggetto;
- l'aumento contrattuale dei lavori di cui sopra, al netto del ribasso d'asta del 31,147%, è pari a € 204.508,97, comportante un incremento del 25,716 % rispetto alla somma di contratto;
- conseguentemente vi è anche un aumento delle spese per somme a disposizione dell'amministrazione;

Atteso che per la realizzazione degli interventi programmati nella suddetta perizia si presume l'utilizzo delle somme previste nel quadro economico post-gara alle seguenti voci:

1. B.14 - Imprevisti, per € 31.372,29;
2. Economie da ribasso d'asta post-gara, per € 229.917,95;

Visto che la Perizia di Variante proposta non altera la natura generale del contratto e rientra tra le casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista per l'esecuzione dell'opera in quanto per far fronte alla spesa saranno utilizzate le somme previste nel quadro economico di cui sopra alle voci:
 - B.149 - Imprevisti, per € 31.372,29;
 - Economie da ribasso d'asta post-gara, per € 229.917,95;

Visto l'art. 10 della Convenzione di finanziamento stipulata con la Regione Calabria ed il Comune di Squillace, nella parte in cui si definisce che:

- le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare l'operazione oggetto della presente convenzione devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno esclusivamente essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione";



- non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori;
- le economie di gara (95%, al netto del 5% che potrà essere accantonato alla voce imprevisti), ritornano nella piena ed esclusiva titolarità regionale. L'importo complessivo del finanziamento indicato in convenzione, e per l'effetto la stessa convenzione, si intendono rettificati all'importo complessivo del quadro economico definitivo;
- la necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario alla Regione Calabria con la puntuale indicazione delle cause che ne determinano l'adozione e sulle modificazioni che subiranno le opere finanziate;

Visto che la Perizia di Variante, di cui sopra, presenta il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Quadro di progetto	Quadro POST GARA	Quadro di Variante
A	Importo totale lavori			
A.1	INTERVENTO "A" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	134.471,30 €	134.471,30 €	152.313,00 €
A.2	INTERVENTO "B" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	391.593,95 €	391.593,95 €	415.009,18 €
A.3	INTERVENTO "C" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	350.788,91 €	350.788,91 €	387.000,97 €
A.4	INTERVENTO "D" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	240.356,43 €	240.356,43 €	459.910,04 €
A.5	Totale lavori soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4)	1.117.210,59 €	1.117.210,59 €	1.414.233,19 €
A.6	A detrarre Ribasso 31,147%		-347.977,58 €	-440.491,21 €
A.7	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		769.233,01 €	973.741,98 €
A.8	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	26.023,83 €	26.023,83 €	26.023,83 €
A.9	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A7+A8)	1.143.234,42 €	795.256,84 €	999.765,81 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Spese Tecniche	76.528,87 €	76.528,87 €	99.692,43 €
B.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	10.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
B.3	Spese per indagini e modellazione geologica (comprensiva di cassa e IVA)	7.467,22 €	7.467,22 €	7.467,22 €
B.4	Cassa previdenza 4% su B1+B2	3.461,15 €	3.509,15 €	4.435,70 €
B.5	IVA 22% di B1+B2+B4	19.797,81 €	20.072,37 €	25.372,19 €
B.6	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A6)	22.864,69 €	22.864,69 €	28.805,14 €
B.7	Spese per commissioni di gara	3.000,00 €	642,64 €	642,64 €
B.8	Contributo ANAC per appalto lavori	600,00 €	600,00 €	600,00 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
B.10	Spese per pubblicità + IVA	500,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Spese per rilascio visti e pareri	500,00 €	95,00 €	1.095,00 €
B.12	Allacciamenti pubblici servizi	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
B.13	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
B.14	Imprevisti esecuzione lavori + IVA (compreso 5% economie di gara)	38.222,40 €	31.372,29 €	0,00 €
B.15	IVA 10% dei lavori	114.323,44 €	79.525,68 €	99.976,58 €
B.16	Archeologo comprensivo di cassa e IVA	1.000,00 €	950,00 €	950,00 €
B.17	Contributo AS MEL	-	13.947,45 €	13.947,45 €
B.18	Spese per verifica preliminare progettazione	-	1.143,23 €	1.143,23 €
B.19	Supporto al RUP (compresi oneri contributivi e IVA)	-	12.688,00 €	12.688,00 €
B.20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	356.765,58 €	341.106,59 €	366.515,57 €
	Totali	1.500.000,00 €	1.136.363,43 €	1.366.281,38 €
	95% delle Economie di gara (pari a 382.775,34 €)	-	363.636,57 €	133.718,62 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

Dato atto che l'opera ha carattere di pubblica utilità;

Ravvisata la necessità di richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione all'utilizzo delle economie conseguite in fase di gara e pari ad € 229.917,95;

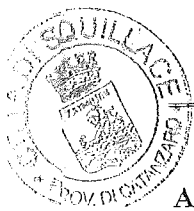
Preso atto che la presente perizia di variante può essere approvata esclusivamente in linea tecnica in quanto subordinata all'autorizzazione da parte della Regione Calabria al completo utilizzo delle economie per come sopra specificato;

Visto che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel procedimento e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale portare a compimento le opere progettate;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dai Responsabili dei rispettivi settori;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di approvare in sola linea tecnica** la variante tecnica e suppletiva dei lavori di APQ "Borghi ed Ospitalità - Progetti Valorizzazione dei Borghi della Calabria" intervento denominato "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", il cui relativo CUP è: C87H21000240002;
2. **di approvare**, come approva, il relativo quadro tecnico economico di variante, per come sopra riprodotto e che qui si intende integralmente riportato;
3. **di dare atto che** al finanziamento delle maggiori lavorazioni, previste nella presente variante, si provvederà richiedendo l'autorizzazione all'utilizzo delle economie post-gara da parte della Regione Calabria;
4. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto;
5. **di confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Antonio Macaluso il Responsabile del Settore Tecnico, al quale è demandata ogni attività successiva di sua competenza;
6. **di dare atto che** alla copertura della spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, si provvederà con successivo atto, a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili;
7. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

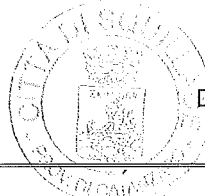
Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



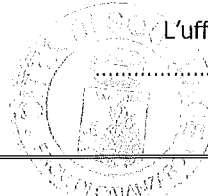
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

